

전공의 수련 계약서

“국립부곡병원장(이하 ‘원장’이라 함)과 전공의” ○○○(이하 ‘전공의’이라 함)은 「전공의의 수련환경 개선 및 지위 향상을 위한 법률」 제10조에 따라 다음과 같이 수련계약을 체결한다.

제1조(정의) 본 계약서에서 사용하는 명칭은 다음과 같다.

‘수련’이라 함은 「전문의의 자격인정 등에 관한 규정」에 따라 전공의가 수련 교육을 받는 행위를 말한다.

제2조(명칭) 본 계약은 「전공의 수련 계약서」라 칭한다.

제3조(약정기간 및 인수인계) ① 본 계약의 유효기간은 체결일로부터 수련기간(48개월)으로 한다.

② 약정기간 내에 본 계약을 유지하기 어려운 사유가 발생된 경우에는 적어도 1개월 전까지 지도전문의에게 그 사실을 고지하여 원만한 인수인계가 이뤄질 수 있도록 협조하여야 한다.

제4조(수련의 장소) ① ‘전공의’의 수련 장소는 원내 수련 및 그에 관련된 장소로 한다.

② ‘전공의’이 지정된 수련 장소를 벗어날 때에는 지도전문의의 승인을 얻어야 한다.

제5조(소정 수련시간) ① ‘전공의’의 주당 소정 수련시간은 4주의 기간(휴가·휴직 기간을 산입하지 아니한다)을 평균하여 80시간을 초과하지 않는 것을 원칙으로 하되, 교육적 목적이 있는 경우에는 8시간의 범위 내에서 추가 실시할 수 있다.

② 수련시간을 산정함에 있어 전공의가 원장의 지휘·감독 아래에 있는 원내 대기시간 및 교육 등은 수련시간으로 본다.

③ ‘전공의’의 평일 수련시간은 08:30부터 17:30까지로 하고 수련시간 이외의 당직수련 시간은 별도로 정한다.

④ 1회 수련시간은 당직을 포함하여 최대 24시간 범위 내를 원칙으로 하되, 응급상황 시에는 28시간까지 실시할 수 있다.

제6조(당직수련) ‘전공의’의 야간당직수련은 4주 평균 주 3회를 초과할 수 없다.

제7조(휴게) ① ‘원장’은 「근로기준법」 제59조에도 불구하고 같은 법 제54조제 1항에서 규정된 범위 이내에서 ‘전공의’와 협의하여 휴게시간을 정하도록 해야 한다.

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. 정규 수련 중 : 점심시간을 포함하여 1시간 (12:00~13:00)2. 평일 당직수련 근무 중 : 2시간 (17:30~18:30), (03:00~04:00)3. 휴일 당직수련 근무 중 : 3시간 (12:00~13:00), (17:30~18:30), (03:00~04:00) |
|--|

② ‘원장’은 ‘전공의’와 상호 협의 하에 시간대를 변경할 수 있다.

③ ‘원장’은 ‘전공의’가 정해진 휴게시간을 자유롭게 이용하도록 보장해야 하며, 부득이한 사유로 휴게시간을 보장하지 못한 경우에는 해당 시간만큼 휴게시간을 별도로 부여해야 한다.

④ ‘원장’은 ‘전공의’에게 휴게시간을 부여하지 않았음에도 휴게시간을 부여한 것으로 계산하여 급여를 일부 미지급해서는 아니 된다.

제8조(휴식시간) ① ‘원장’은 ‘전공의’에게 전공의 법 제7조제3항에서 정한 연속 수련 후 최소 10시간의 휴식시간을 부여한다.

② ‘원장’은 응급실에서 수련하는 ‘전공의’에게는 1회 최대 12시간(다만 병원(기관)의 운영체계에 따라 대한응급의학회가 인정하는 경우 최대 24시간) 까지 수련 할 수 있으며, 수련 후 수련시간 이상의 휴식을 준다.

제9조(주휴일) ‘원장’은 ‘전공의’에게 1주일에 평균 1회 이상의 유급휴일(24시간)을 부여한다.

제10조(연차휴가) ① ‘전공의’의 유급휴가는 「근로기준법」을 따른다.

② 제39조 상의 연차휴가는 ‘전공의’의 청구가 있는 시기에 주어져야 하며, 청구가 수련병원 운영에 지장이 있는 경우 그 시기를 변경할 수 있다.

③ ‘전공의’의 연차휴가 사용절차에 관한 사항은 별도로 정한다.

제11조(임금) ① 계약금액 : ‘전공의’의 임금은 보건복지부와 그 소속기관 무기계약 및 기간제 근로자 관리규정, 기획재정부 예산 및 기금운용계획 집행지침에 따르며, 매월 25일 급여명세서에 명시된 금액으로 한다.

② ‘원장’은 ‘전공의’에게 월급 이외 필요한 수당을 지급할 수 있다.

제12조(계약의 종료와 해지) ① 본 계약기간이 종료되는 경우 별도의 조치가 없더라도 당사자 간의 수련계약은 당연 종료한다.

② ‘원장’은 수련 계약기간 중 근로기준법 제23조제1항 상의 정당한 이유 없이는 ‘전공의’와 수련계약을 해지할 수 없다. 다만, 전문의의 수련 및 자격 인정 등에 관한 규정 제11조(수련병원 또는 수련기관의 장의 권한)에 따라 원장은 전공의가 수련에 적당하지 아니하다고 인정될 때에는 정해진 규정에 따라 그 전공의를 해임할 수 있다.

제13조(기밀유지의무) ‘전공의’는 업무상 취득한 기밀에 대하여 재직 중 또는 재직 후에라도 누설 하여서는 아니 된다.

제14조(표창과 제재의 관한 사항) 병원(기관)장은 전공의를 표창 또는 포상함에 있어 다음 각 호의 기준에 의해 수련위원회의 심의를 통하여 선정된 우수 전공의에 대하여 표창 또는 포상 할 수 있다.

1. 우수 연구논문을 발표한 경우
2. 국립부곡병원 발전에 기여한 경우
3. 근무성적이 탁월하고 타의 모범이 되는 경우
4. 기타 표창할 만하다고 인정되는 경우

제15조(업무상 재해에 관한 사항) 전공의의 재해보상에 관하여 필요한 사항은 「근로기준법」과 「산업재해보상보험법」이 정하는 바에 따르며, 이외 세부 사항은 「근로기준 법」과 「산업재해보상보험법」의 범위 내에서 별도의 규정으로 정한다.

제16조(기타) 본 계약서에 명시되지 않은 사항은 관련 법령 및 「전공의의 수련환경 개선 및 지위 향상을 위한 법률」 제9조에 의한 수련규칙 및 병원규정 등이 정하는 바에 따른다.

20 년 월 일

국립부곡병원장 :

전공의 :